



PUTUSAN
Nomor 768 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **DEDY MARDIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Progo 14, RT 02, RW 02, Singonegaran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
2. **DENOK SRI WAHYUNINGTIYAS**, bertempat tinggal di Kampung Palangan Krajan, RT 002, RW 002, Desa Palangan, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo;
3. **RUDY SWANDARU**, bertempat tinggal di Jalan Jambu D.11/30, Lingkungan Kalipuro Asri, RT 004, RW 001, Desa Kalipuro, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi;
4. **DEASY RETNOWULAN FITRIANI**, bertempat tinggal di Jalan Arowana BTN, Blok III, Nomor 7, RT 01, RW 06, Kebon Agung, Kaliwates, Jember;
5. **SITI AMINAH**, bertempat tinggal di Lingkungan Sukowidi, RT 04, RW 02, Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Haryo Wirasmo, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Haryo Wirasmo Associate, berkantor di Jalan Udang Windu, Nomor 34, Lingkungan Stendo, Kelurahan Tukang Kayu, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2023;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI**
c.q. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas,

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 768 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan A. Yani 100, Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir. H. Achmad Wahyudi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ir. H. Achmad Wahyudi, S.H., M.H. & Associates, ber Kantor di Jalan Kepiting, Nomor 35, Kelurahan Tukangkayu, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2023;

2. **Lurah Kelurahan Klatak**, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso 135, Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI**, berkedudukan di Jalan K. H. Agus Salim, Nomor 5, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
2. **DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BANYUWANGI**, berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprato, Nomor 80, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan penguasaan atas objek sengketa oleh Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 768 K/Pdt/2024



3. Menghukum Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan atau siapapun yang turut tinggal di dalam bidang-bidang tanah objek perkara dan/atau menguasainya untuk menyerahkan/mengosongkan bidang-bidang tanah tersebut dalam keadaan kosong tanpa adanya barang-barang apapun di dalamnya;
4. Memerintahkan Tergugat II untuk mencatat kembali objek sengketa ke dalam Buku "C" Kelurahan Klatak d/h Desa Klatak, tercatat sebagai Petok Nomor 211, Persil 107, Kelas D1, atas nama Buwang Manan;
5. Menghukum Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atas kelalaian menyerahkan/mengosongkan bidang-bidang tanah tersebut;
6. Menghukum Tergugat II, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atas kelalaian tidak mencatat kembali bidang-bidang objek sengketa tersebut ke dalam Buku "C" Kelurahan Klatak d/h Desa Klatak, tercatat sebagai Petok Nomor 211, Persil 107, Kelas D1, atas nama Buwang Manan;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tentang eksepsi legal standing (*diskualifikasi in person*);
2. Tentang eksepsi salah objek (*error in objecto*);
3. Tentang eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
4. Tentang eksepsi gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 768 K/Pdt/2024



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Tahun 1957, Petok Nomor 211, Persil 107, Kelas D.I, luas 17.840 m² (tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh meter persegi) atas nama P. Buwang tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya dan surat-surat apapun yang tidak ada kaitannya dengan kepemilikan tanah dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan objek sengketa sebagai berikut:
 - 1) Tanah dengan bangunan di atasnya berupa Gedung Penyuluh Pertanian dahulu Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1970 a.n. Dinas Pertanian Rakjat Banyuwangi dengan luas 7.742 m² (tujuh ribu tujuh ratus empat puluh dua meter persegi),
 - 2) Tanah dengan bangunan di atasnya berupa Gedung SDN 1 Klatak dahulu Sertipikat Hak Pakai Nomor 29/Klatak Tahun 2007 luas 1.900 m² atas nama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi,adalah sah merupakan tanah negara;
4. Menyatakan bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang berhak menguasai objek sengketa dan berhak untuk mendapatkan hak kepemilikan atas tanah objek sengketa *a quo* dari pejabat yang berwenang;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mematuhi putusan tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 768 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banyuwangi telah memberikan Putusan Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Byw, tanggal 2 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan penguasaan atas objek sengketa oleh Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan atau siapapun yang turut tinggal di dalam bidang-bidang tanah objek perkara dan/atau menguasainya untuk menyerahkan/mengosongkan bidang-bidang tanah tersebut dalam keadaan kosong tanpa adanya barang-barang apapun di dalamnya;
4. Memerintahkan Tergugat II untuk mencatat kembali objek sengketa ke dalam Buku "C" Kelurahan Klatak d/h Desa Klatak, tercatat sebagai Petok Nomor 211, Persil 107, Kelas D1, atas nama Buwang Manan;
5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dengan tanggung renteng sejumlah Rp2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 270/PDT/2023/PT SBY, tanggal 15 Mei 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 768 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Para Turut Tergugat;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Byw, tanggal 2 Maret 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak seluruhnya gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat;

Dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Juni 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juni 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 270/PDT/2023/PT SBY *juncto* Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Byw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 768 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 270/PDT/2023/PT SBY, tanggal 15 Mei 2023 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat kasasi;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 198/Pdt.G/202/PN Byw, tanggal 2 Maret 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan penguasaan atas objek sengketa oleh Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan atau siapapun yang turut tinggal di dalam bidang-bidang tanah objek perkara dan/atau menguasainya untuk menyerahkan/mengosongkan bidang-bidang tanah tersebut dalam keadaan kosong tanpa adanya barang-barang apapun di dalamnya;
4. Memerintahkan Tergugat II untuk mencatat kembali objek sengketa ke dalam Buku "C" Kelurahan Klatak d/h Desa Klatak, tercatat sebagai Petok Nomor 211, Persil 107, Kelas D1, atas nama Buang Manan;
5. Menghukum Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atas kelalaian menyerahkan/mengosongkan bidang-bidang tanah tersebut;
6. Menghukum Tergugat II, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atas kelalaian tidak mencatat kembali bidang-bidang objek sengketa tersebut ke dalam Buku "C" Kelurahan Klatak d/h Desa Klatak, tercatat sebagai Petok Nomor 211, Persil 107, Kelas D1, atas nama Buang Manan;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 768 K/Pdt/2024



8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 Juli 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 26 Juni 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Juli 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Banyuwangi, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tanah milik atas nama Buwang Manan dengan Pendaftaran Huruf C Desa Nomor 211, Persil 107 adalah tanah Buwang Manan dengan luas kurang lebih 8.860 m² (delapan ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) dan telah bersertifikat awal bernama Buwang Manan dan bukan seluas 17.840 m² (tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh meter persegi) sedangkan objek sengketa berasal dari tanah negara;

Bahwa putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara tidak membuktikan asal-usul kepemilikan objek sengketa melainkan membuktikan proses penerbitan keputusan tata usaha negara yang melawan hukum. Bahwa oleh karenanya Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa merupakan miliknya yang berasal dari Buwang Manan sehingga sudah tepat pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya;

Bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 270/PDT/2023/PT SBY, tanggal 15 Mei 2023 yang membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 768 K/Pdt/2024



198/Pdt.G/2022/PN Byw, tanggal 2 Maret 2023 perlu diperbaiki sepanjang mengenai susunan amar dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam susunan amar tidak menyebutkan kalimat dalam konvensi sebelum kalimat dalam eksepsi dan kalimat dalam rekonvensi dimana oleh karena telah dipertimbangkan oleh *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menyatakan gugatan dalam rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka amar dalam rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi DEDY MARDIYANTO, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. DEDY MARDIYANTO, 2. DENOK SRI WAHYUNINGTIYAS, 3. RUDY SWANDARU, 4. DEASY RETNOWULAN FITRIANI, 5. SITI AMINAH** tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 270/PDT/2023/PT SBY, tanggal 15 Mei 2023 yang membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 198/Pdt.G/2022/PN Byw, tanggal 2 Maret 2023 sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 768 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak seluruhnya gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 768 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 768 K/Pdt/2024